

1. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल
2. पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा एवं इस शाखा से सीधे अधीन मैदानी कार्यालय
3. पुलिस अधीक्षकों के अधीन जिला विशेष शाखा
4. नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष अधिसूचना शाखा
5. अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी.)*
6. एन्टी करप्शन ब्यूरो**

*संशोधन अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 7-6/2005/1-6 -राज्य शासन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2005 के तारतम्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24(4) के तहत अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

**संशोधन अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-16/2005/1 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24(4) के तहत “एन्टी करप्शन ब्यूरो” को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट के संबंध में स्पष्टीकरण

--00--

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 24(4) के प्रावधानों से विभाग/कार्यालयों को छूट प्रदान किया गया है जिसके तहत कतिपय संगठनों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपवर्जित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

1. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा से सीधे अधीन मैदानी कार्यालय, पुलिस अधीक्षकों के अधीन जिला विशेष शाखा एवं नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष अधिसूचना शाखा
2. छत्तीसगढ़ शासन की गृह विभाग की :सी शाखा:
3. छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो

4. अपराध अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी) छत्तीसगढ़

5. एन्टी करप्शन ब्यूरो

2. प्रायः यह देखा गया है कि आवेदकों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने के अनुरोध करने पर उक्त विभाग/कार्यालयों के द्वारा जानकारी देने से इन्कार किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) में लेख है कि -

इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आमसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन है, जिले वह सरकार समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जायेगी परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर दी जायेगी।

3. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग/कार्यालयों द्वारा छूट का उल्लेख करते हुए सामान्य जानकारी प्रदाय नहीं जाती है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विभाग/कार्यालय के छूट केवल अधिनियम की धारा 24(4) में की गई, न कि सामान्य जानकारी प्रदाय करने में छूट दी गई है (जैसे कि स्थापना/लेखा संबंधी, स्थानान्तरण आदेश, नियुक्ति एवं इत्यादि)।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) का भी पालन करते हुए उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(छ.ग.शासन सा.प्र.वि. का पत्र क्र. 7-16/2005/1-13 नवा रायपुर, अटलनगर दिनांक 16 जून 2022)

भाग-7

अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जारी शासन के निर्देश

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने बाबत।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में जनता में प्रचार-प्रसार करने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। विशेष रूप से सुदूर अंचल के अदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी का अभाव प्रतीत होता है। इसी प्रकार जन सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों का प्रशिक्षण के संबंध में जिला स्तरों पर कुछ प्रशिक्षण दिया गया है, किन्तु उसके नीचे तहसील, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर संभवतः प्रशिक्षण अभी पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है जिससे उक्त अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के कार्य में